

国税庁 タックスアンサー No. 2888 (令和7年4月1日現在)

nta.go.jp/.../gensen/2888.htm (本文抽出)

特典条項を有する租税条約の場合

租税条約の規定の適用に関して条約の特典を受けることができる居住者についての条件を定めている租税条約の規定、いわゆる

「特典条項」を有する租税条約の場合も基本的に「共通事項」と同様ですが、特典条項の適用対象となる所得について軽減、免除の適用を受ける場合には、届出書の他に 「特典条項に関する付表（様式17）」

および「居住者証明書（相手国において課税を受けるべきものとされる居住者であることを証明する書類）」が必要になります。

「特典条項に関する付表」（様式17）は、租税条約の適用を受けることができる居住者であるかどうかを判定する書類であり、特典条項を有する租税条約の適用を受けようとする場合に届出書に添付して提出します（注）

。

非居住者等は、居住者証明書について原本を届出書に添付するか、源泉徴収義務者へ提示することとなっています。

源泉徴収義務者が原本の提示を受けた場合には、「確認をした旨」、「確認者の氏名（所属）」、「確認日」および「証明書の作成年月日」を届出書の「その他参考となるべき事項」の欄に記載し、居住者証明書の写しを作成し、提示を受けた日から5年間国内にある事務所等に保存しておく必要があります。なお、この場合、居住者証明書は提示の日前1年以内に作成されたものに限りです。

日本と相手国の間で課税上の取扱いが異なる事業体（租税条約の規定では団体として課税され、日本ではその構成員に課税している場合等）に該当する場合には、「外国法人の株主等の名簿 兼 相手国団体の構成員の名簿（様式16）」

を添付し、租税条約の適用を受けることができる者を明確にする必要があります。